



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002410 2025



Tocache, **09 SEP 2025**

VISTO, Memorando N° 917-2025-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 04 de setiembre del 2025, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaída en el Expediente Judicial N° 00008-2018-0-2209-JM-CI-01, a favor de **JOEL RIVASPLATA SUAREZ** identificado con **DNI N° 00994730**, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial, en un total de Cincuenta y Tres (53) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los



Resolución Directoral N° 000024102025



jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



Que, por mandato Judicial materia de **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° **00008-2018-0-2209-JM-C1-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 19 de fecha 29 de noviembre del 2023, emitido por el Juzgado Mixto de la provincia de Tocache, que resuelve declarar **FUNDADA en parte** la demanda, interpuesta por **LUIS JOEL RIVASPLATA SUAREZ**, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, Dirección Regional de Educación de San Martín y el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de San Martín; por consiguiente: declárese **NULA** la Resolución Jefatural N° **002028-2017-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303** de fecha 07 de setiembre de 2017, y de la Resolución Directoral Regional N° **1353-2017-GRSM/DRE** de fecha 30 de noviembre de 2017, **ORDENO** que la entidad demandada UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE, emita nueva resolución administrativa, **DISPONIENDO** el REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, desde el 1º de abril de 1992 [fecha efectiva en que ingresó a trabajar] hasta el 25 de noviembre de 2012. incluido los periodos vacacionales, como profesor de aula nombrado. en aplicación de la Ley N° 24029. modificada por la Ley N° 25212, toda vez que la Ley N° 29944, entró en vigencia desde el 26 de noviembre de 2012, derogando las citadas leyes.; más intereses legales. Por tales fundamentos la SALA MIXTA DESCENTRALIZADA Y DE APELACIONES DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CACERES emite sentencia de vista con resolución N° 22 del 20 de marzo del 2024, **CONFIRMARON** la sentencia apelada, contenida en la Resolución N° 19 de fecha 29 de noviembre del 2023, que declara fundada en parte la demanda, sobre la Nulidad de Resolución Administrativa, más el pago de intereses legales, sin costas y sin costos, en consecuencia, **ORDENARON** que la UGEL de Tocache y la Dirección Regional de Educación San Martín, emita nueva resolución reconociendo a la demandante el pago de reintegro o monto diferencial de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra. **PRECISARON** que el pago de la referida bonificación debe efectuarse por el siguiente periodo, del 10 de abril de 1992 al 25 de noviembre del 2012. periodo laborado bajo los alcances de la Ley del Profesorado - Ley 24029 y su modificatoria Ley N° 25212. En los seguidos por **JOEL RIVASPLATA SUAREZ**, contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otro, sobre Proceso Contencioso Administrativo.

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° **1180-2025-GRSM/DRE** de fecha 22 de abril del 2025, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **JOEL RIVASPLATA SUAREZ**, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM artículo 8ª Inciso b) y del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, la suma de **DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 74/100 SOLES (S/ 10,862.74)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° **29** de fecha 20 de marzo de 2025, asignada en el expediente



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002410 2025



judicial N° 00008-2018-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil - sede Tocache. Autoriza a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al **décimo segundo y décimo tercer** considerando de la Resolución Judicial N° 29 de fecha 20 de marzo de 2025, asignada en el expediente judicial N° 00008-20180-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil -- Sede Tocache.



Que, con **Nota Informativa N° 0107-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 2 de setiembre del 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de UGEL Tocache, recomienda emitir nueva Resolución Directoral a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín, se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (integral) los calculados en el Informe Pericial N° 00409-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de abril del 2024, ello en atención a lo dispuesto en el Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Resolución N° 27 de fecha 13 de diciembre del 2024, corre traslado a las partes el Informe Pericial N° 409-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de diciembre del 2024, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Sesenta y Tres Mil Veinticuatro con 70/100 soles (S/ 63,024.70)** e Intereses Legales la suma de **Treinta y Dos Mil Ciento Veintinueve con 64/100 soles (S/ 37,129.64)** haciendo un total de **Cien Mil Ciento Cincuenta y Cuatro con 35/100 soles (S/ 100,154.35)**.

Con Resolución N° 29 de fecha 20 de marzo del 2025, el Juzgado Civil de Tocache, resuelve la observación que había formulado la Procuraduría Pública de la Región San Martín, declarando **NULA** Resolución Directoral N° 02566-2024 de fecha 10 de setiembre del 2024. Declara **INFUNDADA** la observación formulada por el Gobierno Regional de San Martín, respecto a la liquidación de beneficios sociales contenida en el Informe Pericial N° 00409-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de diciembre del 2024. **Con resolución N°32 se REQUIERE** a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, emita la resolución administrativa reconociendo la bonificación especial por preparación de clases y evaluación conforme se dispuso



Resolución Directoral N° 00002410 2025

en la resolución N°29 de autos; así como la liquidación de los intereses legales correspondientes bajo apercibimiento de hacer efectivo lo decretado en la mencionada resolución Judicial.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el cálculo contenido en el Informe Pericial N° 00409-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de diciembre del 2024, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor del administrado **JOEL RIVASPLATA SUAREZ**, identificado con **DNI N° 00994730**, recaídos en el expediente judicial **N° 00008-2018-0-2209-JM-CI-01**, el pago por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total o integra por el periodo comprendido desde el **10 de abril de 1992 hasta el 25 de noviembre 2012**, el pago de devengados por un monto de **por el monto de Sesenta y tres mil veinticuatro con 70/100 soles (S/ 63,024.70)** e Intereses Legales la suma de **Treinta y siete mil ciento veintinueve con 64/100 soles (S/ 37,129.64)** haciendo un total de **Cien mil ciento cincuenta y cuatro con 35/100 soles (S/ 100,154.35)**. ello en observancia del análisis del Informe Pericial N° 00409-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 4 de diciembre del 2024, realizado la elaboración del cálculo de la liquidación de la bonificación especial del 30% por preparación de Clases y Evaluación.

NOMBRE Y APELLIDOS	N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	PERIODO	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
JOEL RIVASPLATA SUAREZ	1180-2025-GRSM/DRE	N° 00008-2018-0-2209-JM-CI-01	01 de abril de 1992 hasta el 25 de noviembre 2012.	S/ 63,024.70	S/ 37,129.64	S/ 100,154.35



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002410 2025

extremos la Resolución Jefatural N° 02566-2024 de fecha 10 de octubre del 2024, reconocido a favor de JOEL RIVASPLATA SUAREZ, en aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatural N° 02566-2024 de fecha 10 de octubre del 2024, reconocido a favor de JOEL RIVASPLATA SUAREZ, en aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache
Mg. RONI CORAL VARGAS

RCV/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

